Ajuntament de Calaf

Plaça Gran, 2
08280 Calaf
T. 938 698 512
www.calaf.cat
calaf@calaf.cat

Joan Miquel Roig Mestre (1 de 2)
SECRETARI INTERVENTOR
Data Signatura: 24/07/2020
HASH: 3f70cacdad8472450da5e5c8e6ab310d
Ajuntament de Calaf

Jordi Badia Perea (2 de 2)
ALCALDE
Data Signatura: 24/07/2020
HASH: d6abbbc3894afa507790feae979385cc
Ajuntament de Calaf

Conveni de col·laboració amb l'Entitat Esportiva Unió Esportiva Calaf – Ús de l'Equipament del Camp de Futbol Municipal de Calaf

Calaf, maig 2020

REUNITS

Per una banda, Sr. Jordi Badia, Alcalde de l'Ajuntament de Calaf amb CIF P-0803100-G; assistit pel secretari interventor de la corporació.

D'altra banda, Sr. Jordi Vilaseca en virtut de president de l'entitat, Unió esportiva Calaf (en endavant "l'entitat"), amb CIF G-59502716 seu social al carrer Raval Sant Jaume 23, 2º 2ª de Calaf, actuant amb nom i representació d'aquesta.

MANIFESTEN

L'Ajuntament de Calaf vol impulsar el teixit associatiu de la vila així com buscar una forma eficient de col·laboració amb les entitats esportives.

La Unió Esportiva Calaf és una entitat que promou la pràctica esportiva continuada sense afany de lucre a la vila, l'ensenyament d'aquest esport i que fomenta els valors de l'esport impulsant la cohesió social, la participació ciutadana, l'estil de vida actiu, el caràcter educatiu de l'esport i participa en la promoció de Calaf.

L'Objecte del conveni

Aquest conveni s'emmarca al Reglament de subvencions i convenis de caràcter general previst en l'article 178 del Decret 2/2003 del Text Refós de la llei Municipal i de Règim Local de Catalunya i està adaptat a la llei Estatal 38/2003 de 17 de novembre, General de Subvencions.

L'objectiu d'aquest document és establir un conjunt de pactes que configuren una línia de cooperació entre l'entitat i l'Ajuntament. El suport que regula aquest conveni serà en relació a l'ús privatiu del Camp de Futbol.

Fonament del conveni

La subscripció de l'esmentat conveni es fonamenta en la competència atribuïda a aquest Ajuntament per l'article 25.2 l) relativa a la promoció de l'esport i instal·lacions esportives i del lleure.

NIF P0803100G

Codi Validació: 7SGK75Q5KYDCEGFYGC2SDS2Y7 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 1 de 4

La durada i naturalesa del conveni

La durada d'aquest conveni serà de quatre anys, entre l'1 de gener del 2020 i el 31 de desembre del 2023. Aquest conveni té caràcter voluntari i eventual, és lliurement revocable i reduïble en tot moment. En qualsevol cas, l'Ajuntament quedarà exempt de qualsevol responsabilitat civil, mercantil, laboral o de qualsevol mena derivada de les actuacions a què quedin obligades les persones o l'entitat subvencionada.

PACTEN

PRIMER- La cessió de les instal·lacions esportives

L'Ajuntament de Calaf cedirà gratuïtament l'ús privatiu del Camp de futbol i el bar del recinte de titularitat pública de l'Ajuntament de Calaf que inclou les següents instal·lacions: Camp, vestuaris, bar i lavabos.

L'Ajuntament cedirà aquests espais, anteriorment esmentats, per a l'activitat esportiva de l'entitat, amb excepció que l'Ajuntament de Calaf requereixi l'espai per una activitat concreta, sempre i quan no entorpeixi l'activitat regular de l'entitat. De la mateixa manera, es reserva el dret de lloguer de l'equipament sent prioritàries les necessitats de la Unió Esportiva Calaf.

SEGON- Drets i obligacions de l'Ajuntament per a l'ús privatiu de l'espai

A. *En relació als equipaments i les activitats:*

Facilitarà un joc de claus a l'entitat, del qual , només es podran fer còpies amb prèvia autorització de l'Ajuntament

Realitzarà una inspecció/valoració de l'estat de les instal·lacions a l'inici i final de la temporada per a determinar el grau de compliment del conveni per part de l'entitat.

Cedirà els espais publicitaris de la instal·lació a l'entitat reservant un espai per a l'Ajuntament de Calaf de mides igual o superiors al més gran.

Manifesta que, en cap cas, serà responsable directament, ni subsidiàriament dels danys personals o materials, que per acció o omissió de qualsevol classe es puguin produir a l'espai cedit, mentre realitzen l'activitat per la qual s'ha cedit l'espai.

Complirà amb la normativa de la Llei 19/2014, de 29 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern.

B. *En relació a la gestió econòmica:*

Proposarà un conveni específic per a la regulació de subvencions entre l'Ajuntament i l'entitat.

Codi Validació: 7SGK75Q5KYDCEGFYGC2SDS2Y7 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 2 de 4

TERCER- Drets i obligacions de l'entitat per a l'ús privatiu de l'espai

A. *En relació als equipaments i les activitats:*

Es farà responsable de les activitats esportives dinamitzades per la pròpia entitat participant de forma activa en la promoció de l'esport.

Es farà càrrec de la gestió quotidiana de les activitats i la instal·lació. L'Entitat podrà aplicar la seva normativa en la instal·lació, sempre amb supervisió i permís de l'Ajuntament de Calaf.

Mantindrà les instal·lacions i el mobiliari en les condicions en les quals se li ha cedit i segons les condicions d'ús específiques de cada espai informant de les incidències ocasionades a l'equipament de forma pròpia o per altres seguint els protocols establerts a tal efecte.

Les responsabilitats de contractació, facturació i control recauran sobre l'Entitat o l'Ajuntament segons la proposta que s'estableix a continuació:

L'Ajuntament es farà càrrec de la contractació i despeses dels subministraments de pellet i del personal de neteja. Per altra banda, l'Ajuntament també assumirà les obres, restauracions i reparacions causades per desgast i no per un mal ús de la infraestructura de l'equipament i la caldera.

L'Entitat es farà càrrec de les despeses i contractació per al manteniment i reparació d'averies, promoció i implementació d'inspeccions de compliment normatiu, jardineria necessària per a l'ús continuat de l'entitat i dels esdeveniments extraordinaris organitzats per la pròpia entitat. També serà responsable del control, el seguiment, la comunicació d'incidències o necessitat de subministrament amb previsió i planificació amb un mínim de 15 dies d'antelació per tal que l'Ajuntament pugui actuar en conseqüència. L'import d'aquestes despeses es regularà amb el pressupost municipal per un import de 5.000 € anuals, corresponents a la partida 34201/21300. El pagament d'aquest import per al manteniment es farà efectiu prèvia justificació de la despesa i informe del departament responsable. Malgrat això, l'Ajuntament podrà fer pagaments parcials, en funció de les despeses ocasionades.

Controlarà l'accés dels usuaris i oferirà, si és necessari, personal d'atenció a l'usuari o consergeria.

B. *En relació a la gestió econòmica:*

Gestionarà els ingressos i costos del usuaris en concepte d'activitats esportives, publicitat o d'altres activitats complementàries, així com, les seves obligacions amb

Codi Validació: 7SGK75Q5KYDCEGFYGC2SDS2Y7 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 3 de 4

hisenda, així com, gestionarà els costos de fitxes, monitoratges i roba esportiva necessària per a l'activitat.

C. *En relació als recursos humans i participants:*

Contractarà personal, en cas que l'entitat ho necessiti, o buscarà col·laboradors per a la dinamització de les activitats esportives realitzades per l'entitat, fent-se responsable de la Seguretat Social dels seus treballadors i garantint el compliment dels principis d'igualtat, mèrit i capacitat exigibles en la contractació de personal.

Vetllarà per a la seguretat dels participants contractant la seva pròpia assegurança de Responsabilitat Civil i assegurança d'accidents personals.

Complirà amb la normativa de la Llei 26/2015 del 28 de Juliol de Protecció de la infància.

QUART- Vigència del conveni.

Aquest conveni es mantindrà vigent fins les dates exposades en el punt durada i naturalesa del conveni, per a la cessió de l'ús privatiu de l'espai, havent-se d'acordar expressament la seva pròrroga.

CINQUÈ- Causes de revisió i extinció del conveni.

Així les dues parts s'obliguen en els termes fixats en el document. El no acompliment d'aquests termes suposarà la denúncia del present conveni i, per tant, de seva anul·lació sense cap tipus de sanció econòmica.

Els òrgans i els procediments a què se sotmeten les diferències que puguin sorgir sobre la interpretació i el compliment del conveni, sens perjudici de la competència de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu.

Hi haurà una comissió de seguiment formada per la regidora d'esports i el president de l'entitat que es reunirà semestralment.

Signat i datat electrònicament

L'Alcalde

El Secretari

Signat presencialment al lloc i data que figura a l'encapçalament.

El president de l'entitat

Codi Validació: 7SGK75Q5KYDCEGFYGC2SDS2Y7 | Verificació: https://calaf.eadministracio.cat/
Document signat electrònicament des de la plataforma esPublico Gestiona | Pàgina 4 de 4